

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5689/2561

นายณรงค์ศักดิ์ ลิ้มปรีประสิทธิพร กับ
พวก

โจทก์

บริษัทสยามนิสสันนครปฐมซิติ์ 2005

จำกััด

หรือบริษัทลิม ออโต้ซัวร์ จำกััด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 206, มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

ดอกเบียจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาทำละเมิด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 206 เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามวินิจัยข้างต้นว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิคิดค่าเสียหายจากจำเลยนับแต่วันที่ 13 มกราคม 2552 ถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่จำเลยกระทำละเมิด โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิคิดดอกเบียผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง นับแต่วันที่ 13 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2552 อันเป็นวันฟ้องและต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามที่โจทก์ขอมา ส่วนที่โจทก์ขอค่าเสียหายรายเดือนหลังวันฟ้อง พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากทรัพย์สินพิพาทนั้น ค่าเสียหายรายเดือนภายหลังวันฟ้อง โจทก์ทั้งสองมีคำขอในลักษณะค่าเสียหายในอนาคต จึงมีชี้หน้เงินผิดนัดที่โจทก์ทั้งสองจะมีสิทธิคิดดอกเบียผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ได้

(เสรี เพศประเสริฐ-พิรศักดิ์ ไวกาสี-ปรัชญา โกไศยกานนท์)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายคมสัน ทองชม

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นางสาวอรพิน พรแสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ717/2553

ต้น

หมายเหตุ